



Il Chief Legal Officer

il Chief Financial Officer

Sanction Policy

Tipologia documento:

Policy

ID: n° 14_v.01

Ambito di applicazione:

Gruppo

Processo:

Compliance

Data: 20/02/2023



INDICE

SUMMARY	3
SCOPO E CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	5
SANCTION STATEMENT'	5
SOGGETTI COINVOLTI.....	6
MISURE ADOTTATE.....	7
SANCTION SCREENING DELLE NUOVE INIZIATIVE	7
MISURE PER ATTIVITÀ DI PROCUREMENT.....	9
MISURE PER ATTIVITÀ DI IMPORT/EXPORT E TRASPORTO MERCI.....	9
MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO NORMATIVO.....	10
CLAUSOLE CONTRATTUALI	10
MONITORAGGIO DELLE TERZE PARTI.....	11
MONITORAGGIO DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE	11
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE.....	11
FLUSSI INFORMATIVI	12
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE	12

DISCLAIMER

I principi e le regole di comportamento definiti nel presente documento costituiscono presidi di controllo anche ai fini anticorruzione e di prevenzione dei rischi di compliance e dei rischi-reato ex D. Lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Modello 231), dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, dalla Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane e dall'Anti Bribery & Corruption management system¹, dal Framework di Data Protection e dal Framework di classificazione e protezione della riservatezza della informazione del Gruppo FS Italiane.

Si raccomanda ai Responsabili delle strutture coinvolte il costante monitoraggio del presente documento al fine di garantirne la corretta applicazione ed il costante adeguamento ai fini della sua efficacia. Chiunque venisse a conoscenza di eventuali violazioni o tentata elusione del presente documento è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e/o il Comitato Etico di Società, secondo le modalità previste dalla Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e dal Modello 231.

PRESIDI DI CONTROLLO

- ☒ D.lgs. 231/2001
- ☒ ABC

¹ Ove adottato dalla Società. Nel rispetto delle proprie peculiarità, Anas SpA ha adottato un proprio modello volontaristico di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

OGGETTO

La presente Policy di Gruppo definisce i principi e le regole di Gruppo sui presidi di prevenzione e di controllo finalizzati alla conformità con le normative applicabili, i principali *framework* internazionali e gli impegni assunti dalle Società del Gruppo con terze parti in materia di sanzioni economiche e finanziarie e misure di *trade compliance*.

La Policy è oggetto di revisione su base continuativa; essa, pertanto, potrà essere oggetto di modifica al verificarsi di ogni evento che possa richiedere una revisione di quanto ivi previsto.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane SpA
- Società del Gruppo FS Italiane

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ☒

MODALITÀ DI RECEPIMENTO DI POLO E DI ADOZIONE SOCIETARIA

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo².

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Inoltre, le Capogruppo di Settore con il medesimo atto provvedono al recepimento del documento nell'ambito del rispettivo Polo (atto di recepimento di Polo).

Successivamente, le Società del Polo adottano il presente documento (atto di adozione).

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, l'atto di adozione delle Società del Polo, nel caso in cui siano Sub-Holding, può avere valenza anche sulle proprie controllate.

Le Società estere adottano i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società.

- ☒ Applicabilità diretta
- ☐ Applicabilità con caratterizzazione organizzativa
- ☐ Applicabilità con integrazione
- ☐ Applicabilità con definizione di processo

² Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società, italiane o estere, controllate da FS SpA ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile. Italcertifer SpA non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS Italiane, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale.

SCOPO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

Le Sanzioni Economiche Internazionali sono misure contenute in una pluralità di fonti normative, nazionali, comunitarie ed extra comunitarie, generalmente finalizzate a garantire, tra l'altro: i) una risposta a comportamenti ritenuti di minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale o altrimenti in violazione del diritto internazionale; ii) la prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale, di gravi atti di corruzione, di violazione dei diritti umani nonché del traffico di sostanze illecite.

Le misure più comunemente adottate consistono nel congelamento di fondi di persone fisiche, giuridiche, governi ed enti in genere (con conseguente divieto di intrattenere qualsiasi rapporto economico/commerciale o di *business* con i soggetti destinatari di Sanzioni), in altre limitazioni di carattere finanziario, nonché nella limitazione di flussi commerciali di beni e tecnologie da/verso determinati Paesi.

A seconda della fonte normativa da cui derivano, le Sanzioni Economiche Internazionali possono essere di diretta applicabilità alle Società del Gruppo FS ovvero possono dover essere prese in considerazione al fine di garantire l'integrità del *business* e delle relazioni commerciali e finanziarie e/o per rispettare gli impegni assunti dal Gruppo FS con terze parti (ad es., tipicamente, nei contratti di finanziamento con banche o altri enti finanziari).

Inoltre, in base alla propria nazionalità, residenza e/o localizzazione, anche temporanea, è possibile che il personale del Gruppo FS sia tenuto al rispetto di Sanzioni Economiche Internazionali e Misure di *Trade Compliance* specifiche e ulteriori rispetto a quelle di fonte UE.³

Lo scopo della presente *Policy* di Gruppo è definire gli indirizzi ed il modello di funzionamento relativi alla gestione dei rischi di non conformità ovvero di violazione degli impegni assunti in materia di Sanzioni Economiche Internazionali e *Trade Compliance*, nonché l'assetto dei ruoli e delle responsabilità tra la Holding e le altre Società (dirette e indirette) del Gruppo FS.

SANCTION STATEMENT

Il Gruppo FS ispira la propria attività ai principi di lealtà, correttezza, onestà, integrità e trasparenza, nel rispetto delle leggi, regolamenti, *standard* e *best practice* internazionali.

Al fine di perseguire tali principi il Gruppo FS si impegna a operare in conformità con gli obblighi derivanti dalla normativa e dagli impegni assunti in materia di Sanzioni Economiche e Finanziarie e di *Trade Compliance*, astenendosi da attività che potrebbero esporre le Società del Gruppo al rischio di violazione di tali obblighi e impegni.

La presente *Policy* è finalizzata, tra l'altro, a supportare i dipendenti del Gruppo nel comprendere i rischi di violazione delle Sanzioni, le conseguenze sulle Società del Gruppo e indirizzare correttamente le loro decisioni in materia.

³ E.G. Le Sanzioni USA si distinguono generalmente in sanzioni c.d. "primarie" e sanzioni "secondarie".

Le sanzioni "primarie" sono applicabili alle persone fisiche e giuridiche USA e in caso di US Nexus, mentre le sanzioni "secondarie" sono applicabili ai cittadini non USA.

Si considerano persone fisiche e giuridiche statunitensi:

- i cittadini degli Stati Uniti;
- i cittadini stranieri residenti in via permanente in USA;
- tutte le persone fisiche che si trovino anche solo temporaneamente negli Stati Uniti;
- le persone giuridiche organizzate secondo le leggi degli Stati Uniti o di qualsiasi giurisdizione degli Stati Uniti (compresi gli uffici e le filiali estere di detti enti).

Le sanzioni "primarie" sono applicabili anche nei confronti di soggetti diversi dai cittadini statunitensi nel caso in cui sussista il c.d. US Nexus. In sostanza, ciò si determina ogniqualvolta un cittadino USA risulti coinvolto, anche in via indiretta e per attività secondarie, in operazioni vietate dalle sanzioni primarie. Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono per le sanzioni "primarie" UK.

SOGGETTI COINVOLTI

Il processo di gestione delle Sanzioni Economiche e Finanziarie e delle misure di *Trade Compliance* si fonda su una chiara definizione dei ruoli coinvolti, di cui viene di seguito riportata una sintetica descrizione.

La funzione compliance di FS SpA

La **funzione compliance di FS SpA** costituisce il presidio di Gruppo nel processo di coordinamento, indirizzo e monitoraggio in ambito Sanzioni Economiche e Finanziarie e delle misure di *Trade Compliance*. In particolare, provvede a:

- monitorare l'evoluzione dell'assetto sanzionatorio internazionale con riferimento ai Paesi in cui FS SpA e/o le Società del Gruppo sono presenti, o di potenziale interesse, e in caso di modifiche, predisporre note di analisi dei provvedimenti di nuova emissione per opportuna informazione alle competenti strutture di FS e **funzioni compliance di Società**;
- definire e aggiornare, di concerto con la **funzione compliance finanziaria di FS SpA**, l'elenco dei "Paesi Sanction Policy" riportati in allegato al presente documento (Cfr. Allegato "Paesi Sanction Policy"), dandone opportuna informazione alle competenti strutture di FS e **funzioni compliance di Società**, eventualmente nell'ambito delle note di analisi di cui al punto precedente;
- verificare, per le attività di propria competenza, la presenza del Paese di riferimento nell'Allegato "Paesi Sanction Policy" e l'esistenza di Sanzioni Economiche e Finanziarie riguardanti il Paese o il settore dell'Iniziativa, nonché i soggetti terzi coinvolti riportati nella descrizione dell'Iniziativa;
- proporre i controlli e le misure di mitigazione da seguire in riferimento ai Paesi di cui all'Allegato "Paesi Sanction Policy" o per particolari tipologie di Iniziative;
- fornire supporto specialistico a fronte di specifiche richieste;
- condurre, in coordinamento con la **funzione compliance finanziaria di FS SpA**, attività di formazione e/o comunicazione per le strutture aziendali delle Società del Gruppo in materia di Sanzioni Economiche e Finanziarie e misure di *Trade Compliance*, supportando altresì le **funzioni compliance di Società** per le ulteriori attività da erogare in favore del personale di queste ultime;
- garantire il supporto specialistico, di concerto con le competenti strutture Legali, per la definizione di specifiche clausole contrattuali in materia;
- assicurare i flussi informativi periodici verso i vertici aziendali e gli organi di controllo.

La funzione compliance finanziaria di FS SpA

La **funzione compliance finanziaria di FS SpA** assicura a livello accentrato per il Gruppo un'attività di presidio e supporto per la gestione delle Sanzioni di natura finanziaria e provvede a:

- definire e aggiornare, di concerto con la **funzione compliance di FS SpA**, l'elenco dei Paesi Sanction Policy;
- curare l'attività di monitoraggio relativamente alle transazioni poste in essere dal Gruppo FS in riferimento ai Paesi Sanction Policy, secondo quanto definito dalla vigente normativa interna in materia di "Transazioni con Entità riconducibili a Paesi soggetti a misure restrittive";
- valutare l'incidenza delle specifiche Iniziative in Paesi di cui all'Allegato "Paesi Sanction Policy" nei rapporti con le controparti bancarie e finanziarie di FS SpA e delle Società del Gruppo;
- condurre, in coordinamento con la **funzione compliance di FS SpA**, attività di formazione e/o comunicazione per le strutture aziendali delle Società del Gruppo in materia di Sanzioni

Economiche e Finanziarie e misure di *Trade Compliance*, supportando altresì le **funzioni compliance di Società** per le ulteriori attività da erogare in favore del personale di queste ultime.

La funzione compliance di Società

In coerenza con il Modello di Compliance del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, alla **funzione compliance di Società** (ovvero, laddove presente, al c.d. *focal point* di compliance di Società), sono affidate competenze in materia di *business e trade compliance*.

In particolare, la **funzione compliance di Società** provvede a:

- verificare, per le Iniziative della Società, la presenza del Paese di riferimento nell'Allegato "Paesi Sanction Policy" e l'esistenza di Sanzioni Economiche e Finanziarie riguardanti il Paese o il settore dell'Iniziativa, nonché, i soggetti terzi coinvolti riportati nella descrizione dell'Iniziativa;
- proporre eventuali ulteriori controlli e misure di mitigazione da seguire nei Paesi Sanction Policy o per particolari tipologie di Iniziative, in coordinamento con **funzione compliance di FS SpA**;
- fornire supporto specialistico a fronte di specifiche richieste;
- condurre, in coordinamento con la **funzione compliance finanziaria di FS SpA**, e con il supporto della **funzione compliance di FS SpA**, ulteriori attività di formazione e/o comunicazione per le strutture aziendali in materia di Sanzioni Economiche e Finanziarie;
- assicurare adeguata diffusione alle strutture societarie interessate delle note di analisi relative ai provvedimenti di nuova emissione predisposte dalla **funzione compliance di FS SpA**;
- garantire il supporto specialistico, di concerto con le competenti strutture Legali, per la definizione di specifiche clausole contrattuali in materia;
- assicurare i flussi informativi periodici verso i vertici aziendali e gli organi di controllo.

MISURE ADOTTATE

Al fine di raggiungere gli scopi della presente Policy e in applicazione dei principi di cui sopra, ciascuna Società del Gruppo adotta nei propri processi e nelle proprie transazioni le misure descritte nei paragrafi seguenti.

Ciascuna Società del Gruppo è in ogni caso tenuta ad assicurare che nessuna transazione sia effettuata a qualsivoglia titolo con i Paesi Maggiormente Sanzionati di cui all'Allegato "Paesi Sanction Policy" ovvero a beneficio o con il coinvolgimento di Soggetti Sanzionati.

La **funzione compliance di Società**, eventualmente con il supporto della **funzione compliance di FS SpA** e anche sulla base delle specificità della Società, assicura l'adozione di adeguati processi di verifica circa il coinvolgimento nelle transazioni di Paesi Maggiormente Sanzionati ovvero di Soggetti Sanzionati.

SANCTION SCREENING DELLE NUOVE INIZIATIVE

Il Gruppo FS intende condurre le proprie attività di business in conformità con le Sanzioni Economiche e Finanziarie, con le misure di *Trade Compliance* e con gli Impegni in materia di Sanzioni.

Pertanto, per ciascuna nuova Iniziativa dovrà essere condotta un'analisi preliminare per i profili riguardanti le Sanzioni Economiche e Finanziarie e le misure di *Trade Compliance*, anche in coordinamento con le specifiche modalità di verifica previste da normativa interna vigente in relazione a specifiche tipologie di Iniziative.

In particolare, ciascun Responsabile di Iniziativa o comunque soggetto da questo incaricato, prima di avviare una trattativa/negoziazione al riguardo, deve verificare, con il supporto della **funzione compliance di FS SpA** in caso di Iniziativa della *Holding* o con la **funzione compliance di Società** in caso di Iniziativa della Società controllata, se tale Iniziativa:

- (i) riguardi direttamente o indirettamente un Paese incluso nell'Allegato "Paesi Sanction Policy" e/o un Paese o un settore soggetto a Sanzioni Economiche e Finanziarie, ivi comprese le misure di *Trade Compliance*;
- (ii) coinvolga controparti ricomprese nelle Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie;
- (iii) presenti *red flag* che possano indicare un rischio in ambito Sanzioni Economiche e Finanziarie⁴.

A tale fine, il Responsabile dell'Iniziativa invia alla **funzione compliance di FS SpA** o a **funzione compliance di Società**, secondo competenza (di seguito, "**competente funzione compliance**"), una informativa per iscritto sull'Iniziativa con indicazione del Paese e/o del settore e/o delle *red flag* eventualmente rilevate, nonché dei soggetti coinvolti nell'Iniziativa, specificandone ove possibile il ruolo e la composizione proprietaria per i profili riguardanti le Sanzioni Economiche e Finanziarie.

La **competente funzione compliance**, sulla base delle informazioni ricevute, verifica la presenza del Paese di riferimento nell'Allegato "Paesi Sanction Policy" e l'esistenza di Sanzioni Economiche e Finanziarie riguardanti il Paese o il settore dell'Iniziativa, nonché, tramite la consultazione delle Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie, la presenza di Sanzioni Economiche e Finanziarie con riferimento ai soggetti coinvolti riportati nella descrizione dell'Iniziativa.⁵

Qualora la realizzazione dell'Iniziativa e/o l'effettuazione di specifiche transazioni siano subordinate all'ottenimento di autorizzazioni o licenze da parte di autorità, la **competente funzione compliance** lo segnala al Responsabile dell'Iniziativa e quest'ultimo, in coordinamento con la **competente funzione compliance**, effettua le attività necessarie all'ottenimento dell'autorizzazione/licenza.

In presenza di Paesi a Rischio Sanzioni Economiche e Finanziarie, nonché qualora emergano riscontri positivi o dubbi (e.g. corrispondenza "falso positivo") nelle Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie, il Responsabile dell'Iniziativa è tenuto ad interrompere/astenersi tempestivamente da qualsiasi tipo di azione e/o rapporto con tale controparte in attesa che si concludano gli opportuni approfondimenti da parte della competente funzione compliance. Ad esito delle verifiche svolte, il Responsabile dell'Iniziativa, con il supporto specialistico della **competente funzione compliance** valuta, sulla base della tipologia di restrizione in essere e del progetto e/o del contratto/accordo che si intende concludere, se procedere con l'Iniziativa e le eventuali ulteriori azioni da intraprendere al fine di assicurare la conformità delle stesse con le Sanzioni Economiche e Finanziarie applicabili al Gruppo FS.

⁴ A titolo esemplificativo le *red flag* da segnalare includono: riluttanza della controparte a fornire informazioni o risposte chiare su questioni riguardanti le Sanzioni Economiche e Finanziarie (inclusa l'area geografica prevista per le vendite, la titolarità effettiva o le sedi operative); il destinatario ha un nome o un luogo diverso da quello del cliente o dell'utente finale; la controparte è evasiva sui propri clienti; termini di pagamento insolitamente favorevoli o pagamenti in contanti di importo elevato; qualsiasi informazione che suggerisca il possibile coinvolgimento di un Paese sensibile, di un settore sensibile o di una controparte sanzionata.

⁵ In caso di persona fisica, la consultazione delle Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie deve essere effettuata sul nominativo della persona fisica, sia utilizzando il nominativo in forma estesa e nelle altre forme (ivi incluse le abbreviazioni) in cui il soggetto è comunemente indicato nei documenti disponibili. In caso di persona giuridica, la consultazione delle Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie deve essere effettuata:

- a) sulla ragione/denominazione sociale in forma estesa e nelle altre denominazioni in cui la terza parte è comunemente definita nei documenti disponibili;
- b) sul legale rappresentante e, prima della stipula, sul procuratore incaricato dalla terza parte della sottoscrizione di un accordo/contratto (se diverso dal legale rappresentante);
- c) sul soggetto responsabile dello svolgimento delle attività oggetto di accordi/contratti (laddove esistente in ragione della natura del contratto);
- d) sui soggetti (persone fisiche e giuridiche) che detengono in misura pari o superiore al 50%, anche in aggregato, la terza parte.

Fermo restando quanto previsto dalla presente Policy, si rimanda ai relativi documenti organizzativi del Gruppo FS per maggiori dettagli circa le modalità operative previste per l'esecuzione di tali verifiche (es. *iter* autorizzativi, modulistica da predisporre, funzioni coinvolte, ecc.).

La **competente funzione compliance** mantiene evidenza delle verifiche svolte durante il processo di *Sanction Screening*, al fine di consentirne la tracciabilità.

MISURE PER ATTIVITÀ DI PROCUREMENT

Le Società del Gruppo, secondo un approccio *risk-based*, verificano che i potenziali fornitori della Società non siano destinatari di Sanzioni, effettuando uno *screening* delle Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie e/o acquisendo apposita dichiarazione in tal senso da ciascun fornitore.

Inoltre, le Società del Gruppo, anche in coordinamento con la **competente funzione compliance**, acquisiscono dai potenziali fornitori, nel rispetto della normativa vigente interna ed esterna, ivi inclusa in materia di data protection, apposite dichiarazioni circa il rispetto delle Sanzioni e delle Misure di *Trade Compliance* applicabili nell'esecuzione della fornitura.

Le dichiarazioni richieste ai fornitori/potenziali fornitori contengono, laddove possibile, l'obbligo di comunicare eventuali variazioni sopravvenute.

Le verifiche di cui al presente paragrafo sono oggetto di aggiornamento periodico e, nel caso in cui siano state effettuate attraverso l'acquisizione di dichiarazioni, queste ultime sono oggetto con la medesima frequenza di controlli a campione.

MISURE PER ATTIVITÀ DI IMPORT/EXPORT E TRASPORTO MERCI

Ciascuna Società del Gruppo, nell'effettuare transazioni che comportino flussi commerciali (ad es. vendita/cessione/esportazione/acquisto/importazione/trasporto/movimentazione transfrontaliera) da/verso Paesi extra-UE relativi a merci sensibili⁶, verifica, eventualmente anche attraverso specifiche dichiarazioni richieste alla controparte ovvero agli spedizionieri o agli altri soggetti di volta in volta coinvolti, che la transazione sia effettuata in conformità con le normative applicabili in materia di Sanzioni e *Trade Compliance* e verifica, tramite la consultazione delle Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie, la presenza di Sanzioni Economiche e Finanziarie nei confronti dei soggetti coinvolti nella transazione.

Qualora una transazione implichi l'ottenimento di autorizzazioni o licenze da parte della controparte, ciascuna Società del Gruppo richiede alla controparte copia o gli estremi dell'autorizzazione/licenza e ne assicura la conservazione.

Le Società del Gruppo che, in ragione del proprio *business*, svolgono regolarmente le attività di cui al presente paragrafo valutano l'adozione di specifiche procedure in materia, ove possibile tenendo in dovuta considerazione la "Raccomandazione (UE) 2019/1318 della Commissione del 30 luglio 2019 sui programmi interni di conformità relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso"⁷ o analoghe Linee Guida aggiornate in materia pubblicate dalla Commissione Europea.

⁶Per tali si intendono: beni e tecnologie a duplice uso; materiali di armamento; merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte o la tortura; prodotti chimici pericolosi; precursori di esplosivi; precursori di stupefacenti; *conflict minerals*; altre categorie di beni per le quali le autorità di volta in volta competenti abbiano previsto limitazioni all'esportazione/importazione.

⁷<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1318&from=it>

MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO NORMATIVO

In coerenza con il modello di Compliance del Gruppo FS e per assicurare la più adeguata conoscenza dei potenziali impatti delle Sanzioni Economiche e Finanziarie sulle attività, a ciascuna Società del Gruppo, anche in funzione delle proprie caratteristiche (dimensione; specificità del business; ruolo di *subholding*), è raccomandato di monitorare l'evoluzione delle Sanzioni Economiche e Finanziarie e valutarne, anche avvalendosi del supporto della [funzione compliance di FS SpA](#) e della [funzione compliance finanziaria di FS SpA](#), le conseguenze per la propria operatività.

Al fine di assicurare adeguata copertura e opportuno coordinamento con le Società del Gruppo, la [funzione compliance di FS SpA](#) monitora l'evoluzione dell'assetto sanzionatorio internazionale e, in caso di modifiche ritenute di impatto sul *business*, tenuto anche conto dei Paesi in cui FS SpA e/o il Gruppo FS è presente o di potenziale interesse, predispone note di analisi dei provvedimenti di nuova emissione. Tali note possono contenere indicazione di eventuali controlli e/o misure di mitigazione da seguire nei Paesi e/o per particolari tipologie di Iniziative e sono trasmesse per opportuna informazione alle competenti strutture di FS e alle [funzioni compliance di Società](#), che assicurano a loro volta adeguata diffusione alle proprie strutture interne.

Inoltre, al fine di supportare il processo decisionale relativo alla presentazione di offerte nell'ambito delle Iniziative di sviluppo e consolidamento del *business* nei mercati internazionali, la [funzione business development internazionale di FS SpA](#), con il supporto della [funzione compliance di FS SpA](#), elabora un modello teso alla determinazione del profilo rischio/attrattività dei vari Paesi ai fini della strategia di sviluppo internazionale del Gruppo FS, il quale include altresì uno specifico indicatore riferito alla presenza di embarghi, regimi sanzionatori o altre restrizioni nelle transazioni economiche, finanziarie e commerciali nei confronti di determinati settori, soggetti o Paesi contenute in provvedimenti adottati da istituzioni nazionali, europee ed internazionali, che potrebbero avere un impatto sull'espansione del *business* internazionale del Gruppo FS e sulla sua operatività nei mercati finanziari.

Periodicamente, e ad esito delle attività di monitoraggio dei provvedimenti sanzionatori, la [funzione compliance di FS SpA](#) e la [funzione compliance finanziaria di FS SpA](#) aggiornano di concerto l'elenco dei Paesi Sanction Policy riportati in allegato al presente documento.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

In ogni atto, accordo, intesa o contratto commerciale, istituzionale o finanziario connesso a Iniziative dovranno essere incluse specifiche clausole volte a proteggere il *business* del Gruppo FS da eventuali impatti negativi derivanti dalle Sanzioni Economiche e Finanziarie, il cui contenuto è definito dalle competenti funzioni aziendali con il supporto delle [competenti funzioni compliance](#). In particolare, fermo restando un approccio *risk-based*, il contenuto minimo di tali clausole dovrà includere una dichiarazione (*representation*) della controparte che garantisca l'assenza di Sanzioni nei propri confronti e l'impegno (*undertaking/covenant*) al rispetto delle Sanzioni nell'esecuzione del contratto. Clausole di maggior dettaglio e maggiore estensione potranno essere raccomandate dalla competente funzione compliance all'esito delle verifiche sull'Iniziativa.

MONITORAGGIO DELLE TERZE PARTI

Al fine di evitare di incorrere nel prosieguo delle Iniziative in rischi relativi alle Sanzioni Economiche e Finanziarie, è necessario verificare nel tempo l'evoluzione del quadro sanzionatorio relativo alla singola terza parte, adottando a tal fine, secondo un approccio *risk-based* e di collaborazione con gli *stakeholder*, idonee misure di monitoraggio continuo. A titolo esemplificativo, ferme restando eventuali specifiche modalità previste in altri documenti organizzativi del Gruppo FS, si richiede alle controparti delle Iniziative in essere di obbligarsi a comunicare eventuali aggiornamenti delle informazioni fornite in fase di *onboarding*, ovvero è previsto, secondo un approccio *risk-based*, un aggiornamento delle informazioni emerse in sede di *Sanction Screening*.

Chiunque all'interno Gruppo rilevi la presenza di Sanzioni Economiche e Finanziarie a carico delle terze parti è tenuto, in ogni caso, ad informare tempestivamente la **funzione compliance di Società**, che ne informa il Responsabile dell'Iniziativa ed effettua nuovamente le verifiche previste al paragrafo *Sanction Screening*. Nel caso in cui venga confermata la presenza di Sanzioni Economiche e Finanziarie, la **funzione compliance di Società** ne informa la **funzione compliance di FS SpA** e la **funzione compliance finanziaria di FS SpA** e anche al fine di garantire il corretto dialogo con le controparti bancarie e finanziarie del Gruppo FS.

Chiunque all'interno del Gruppo rilevi una violazione, anche potenziale, della normativa sanzionatoria applicabile ne informa tempestivamente le **competenti funzioni compliance**.

MONITORAGGIO DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

Le Società del Gruppo sono tenute ad effettuare periodicamente su base semestrale un'attività di monitoraggio sulle controparti riconducibili ai Paesi Sanction Policy al fine di comunicare alla **funzione compliance finanziaria di FS SpA** le informazioni di cui alla procedura in materia di "Transazioni con Entità riconducibili a Paesi soggetti a misure restrittive", avendo cura, a tal fine, che tali informazioni sulle controparti siano aggiornate, tempestivamente disponibili e includano in ogni caso la sede legale della controparte stessa e, ove applicabile, le informazioni sugli istituti finanziari indicati dalla controparte per il regolamento dei rapporti con essa.

I risultati di tale attività di monitoraggio dovranno essere debitamente archiviati a cura della singola Società.

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

La **funzione compliance di FS SpA**, in coordinamento con la **funzione compliance finanziaria di FS SpA**, provvede ad attivare le competenti strutture aziendali per:

- l'erogazione di attività di formazione allo scopo di assicurare che il personale delle Società del Gruppo FS impegnato in attività commerciali, legali, istituzionali e finanziarie relative all'internazionalizzazione del *business* sia dotato di competenze volte al presidio dei rischi di *non-compliance* con la normativa in ambito Sanzioni Economiche e Finanziarie;

- le attività di sensibilizzazione e informazione volte a rendere edotto ciascun dipendente delle Società del Gruppo di comportamenti e/o situazioni che possano esporre l'impresa al rischio di violare la normativa in materia di Sanzioni Economiche e Finanziarie.

Le **funzioni compliance di Società** possono promuovere, interfacciandosi con le competenti funzioni aziendali, ulteriori e specifiche campagne di formazione, informazione e comunicazione interna ed esterna.

FLUSSI INFORMATIVI

Nell'ambito dei flussi informativi periodici verso i vertici aziendali e gli organi di controllo, le **competenti funzioni compliance** elaborano, con cadenza semestrale, una relazione sulle attività svolte nel periodo, in riferimento all'ambito normativo *business/trade compliance*, nella quale vi sia evidenza:

- a) delle attività di informazione e formazione eseguite, sia tramite training online, sia tramite corsi di formazione in aula, e dei risultati ottenuti all'esito delle fasi di verifica dei *training* online;
- b) dell'evoluzione dei regimi sanzionatori e della relativa normativa;
- c) delle eventuali segnalazioni ricevute e delle misure conseguentemente adottate;
- d) di ogni altra informazione ritenuta di rilievo in materia di Sanzioni.

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

La violazione della presente *Policy* da parte del personale delle Società del Gruppo può comportare sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa interna di riferimento.

Firmato

Guglielmo Bove

Firmato

Marco Fossataro

Iniziativa	- Operazioni Straordinarie all'estero; - partecipazione all'estero a progetti nei settori dell'infrastruttura, del trasporto merci e passeggeri su ferro e gomma, a lungo raggio, regionale e urbano, attraverso la partecipazione a Public Private Partnership (PPP), a gare, anche ad affidamento diretto, oppure, la stipula di <i>Memorandum of Understanding</i> istituzionali; - finanziamenti, investimenti (anche diversi dalle Operazioni Straordinarie) e ogni altra iniziativa tesa alla penetrazione dei nuovi mercati o al consolidamento della presenza delle Società del Gruppo all'estero.
Operazioni Straordinarie	Operazioni aventi ad oggetto acquisizione o dismissione di partecipazioni in Società (sia esistenti che di nuova costituzione), joint-venture, fusioni ed altre operazioni analoghe - di seguito iniziative di <i>Merger & Acquisition</i> (M&A) - proposte e realizzate dalle Società del Gruppo al fine di perseguire gli obiettivi prefissati nel Piano d'Impresa.
Responsabile dell'Iniziativa	Responsabile della struttura organizzativa competente per l'Iniziativa, che assicura l'attivazione del processo di valutazione sul Paese di riferimento e sulle potenziali controparti. È il gestore del contratto durante la fase esecutiva dell'Iniziativa.
Sanzioni Economiche e Finanziarie / Sanzioni	Qualsiasi sanzione economica o commerciale o misura restrittiva promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall' " <i>Office of Foreign Assets Control</i> " (di seguito, "OFAC") del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal <i>Bureau of Industry and Security</i> degli USA, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e/o dall'Unione Europea e/o dalla Repubblica Italiana, e/o il dipartimento del Tesoro del Regno Unito (di seguito, " <i>HM Treasury</i> ") o da qualsiasi altra autorità/istituzione nazionale o sovranazionale - di volta in volta rilevante per il <i>business</i> del Gruppo FS - competente in materia di Sanzioni, nonché Misure di <i>Trade Compliance</i> .
Misure di Trade Compliance	Misure restrittive di natura commerciale (es. misure di <i>export control</i>), che vietano, limitano o sottopongono a uno specifico <i>iter</i> autorizzativo determinati flussi commerciali in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali.
Impegni in materia di Sanzioni	Impegni assunti da entità del Gruppo FS con terze parti, principalmente nell'ambito dei contratti di finanziamento con intermediari finanziari, con i quali si garantisce il rispetto di un perimetro di prescrizioni differente rispetto alle Sanzioni Economiche e Finanziarie strettamente applicabili (ad es. rispetto delle Sanzioni USA e UK anche in assenza di collegamenti della transazione con tali giurisdizioni; impegno a non operare <i>tout court</i> in determinati Paesi a prescindere dall'effettiva liceità delle transazioni condotte).
Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie	Liste di soggetti (persone fisiche o giuridiche) sottoposte a congelamento dei fondi e risorse economiche o ad altre restrizioni finanziarie, commerciali o operative derivanti dall'applicazione di Sanzioni Economiche e Finanziarie.

Soggetti Sanzionati	Persone fisiche, giuridiche, organizzazioni ed entità presenti in Liste di Sanzioni Economiche e Finanziarie, nonché soggetti che agiscano per loro conto ovvero siano da queste posseduti o controllati in misura rilevante ai fini dell'applicazione delle Sanzioni.
Paesi Sanction Policy	Paesi/territori sottoposti a rilevanti programmi di Sanzioni Economiche e Finanziarie e/o Paesi/territori destinatari di misure restrittive in ambito Sanzioni Economiche e Finanziarie e/o Paesi altrimenti rilevanti ai fini degli Impegni in materia di Sanzioni. L'elenco dei Paesi Sanction Policy è predisposto di concerto dalla funzione compliance di FS SpA e dalla funzione compliance finanziaria di FS SpA e comunicato alle funzioni compliance di Società e ai soggetti incaricati del monitoraggio delle transazioni finanziarie delle Società del Gruppo FS; tale elenco è aggiornato, tra l'altro, a fronte di modifiche dei relativi regimi sanzionatori – di cui è possibile prendere visione sulle pagine dei siti web ufficiali della Commissione Europea, ⁸ dell'OFAC ⁹ e dello UK <i>Foreign, Commonwealth and Development Office</i> ¹⁰ dedicate alla materia – e a fronte di modifiche nelle <i>Representations & Warranties</i> sottoscritte da FS nell'ambito di contratti di finanziamento con istituti bancari.

⁸ <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>

⁹ <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information>

¹⁰ <https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-regimes-under-the-sanctions-act>

Riferimenti normativi interni

- Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo adottato dalle Società del Gruppo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001
- Codice Etico del Gruppo FS Italiane
- *Policy* Anticorruzione del Gruppo FS Italiane
- Linee di Indirizzo sulla Politica Anticorruzione e *Anti-Bribery & Corruption management system* adottati dalle Società del Gruppo;
- Modello di *Compliance* del Gruppo FS Italiane
- Regole di *Governance* in materia di *Risk Management*
- *Framework di Data Protection*
- Linee di indirizzo per la classificazione delle informazioni in termini di riservatezza
- Modello di *Governance* del Gruppo FS Italiane
- “Transazioni con Entità riconducibili a Paesi soggetti a misure restrittive”
- “Promotori Commerciali, Consulenti Commerciali e *Business Partners* nelle iniziative commerciali o di sviluppo del business nei mercati internazionali (*Business Compliance*)”
- “Partecipazione alle Iniziative di Gara Nazionali e Internazionali del Gruppo”, incluso Modello rischio-attrattività Paese
- “Operazioni M&A del Gruppo”
- “Gestione delle Sponsorizzazioni, *Partnership* e/o *Co –Marketing*, *Product Placement* nel Gruppo FS Italiane”
- “Partecipazione ad Associazioni e designazione del personale del Gruppo”.

PROCESS/RISK-BASED APPROACH: le misure adottate e le attività previste dal presente documento sono modulate in base al rischio che il processo e/o l’Iniziativa presentano in relazione alla violazione delle Sanzioni o degli Impegni in materia di Sanzioni;

KNOW YOUR PARTNER / KNOW YOUR TRANSACTION: Impegno a reperire informazioni chiare e affidabili sulle caratteristiche dell’Iniziativa (ad es. settore; Paese di realizzazione; modalità di finanziamento) e dei soggetti coinvolti (ad es. Paese di sede legale; struttura proprietaria e di controllo; ambito e Paesi di operatività), essenziali ai fini dell’identificazione e della prevenzione dei rischi in materia di Sanzioni.

SENSIBILIZZAZIONE E COLLABORAZIONE STAKEHOLDER: nei rapporti con gli stakeholder, ove opportuno e necessario viene rappresentato che l’impegno del Gruppo FS al rispetto delle Sanzioni e degli Impegni in materia di Sanzioni dipendere dalla collaborazione degli stakeholder stessi e ha per loro ricadute positive in termini di affidabilità del business, reputazione e rispetto delle normative

WHEN IN DOUBT SEEK GUIDANCE: la materia delle Sanzioni può presentare aspetti di notevole complessità interpretativa e operativa. Alla luce di ciò e dei rischi legati all’eventuale violazione delle disposizioni in materia, in qualsiasi situazione nella quale vi sia il dubbio circa la possibile violazione della normativa e/o della presente *Policy*, le Società sono invitate ad agire secondo principi di prudenza, raccogliendo ove possibile maggiori informazioni sugli aspetti sensibili (e.g. sospetto coinvolgimento in una transazione di Soggetti Sanzionati; sospetto che un’attività si svolga in un Paese Sanction Policy) e richiedendo supporto specialistico alla funzione compliance di Società e/o, in coordinamento con questi, a consulenti esterni specializzati.

ACCOUNTABILITY: chiara definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti che, nell’ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, partecipano attivamente e, per i profili di competenza, assumono le relative responsabilità in relazione alle diverse fasi del processo e di individuazione, mitigazione e monitoraggio dei relativi rischi identificati.

CONTRIBUTO ALLA IDENTIFICAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI: consentire che i principali rischi siano identificati, valutati, mitigati e monitorati, al fine di supportare il management nell’assunzione di decisioni consapevoli ed allo scopo di minimizzare gli impatti degli stessi sul raggiungimento degli obiettivi cui sono collegati e sulla reputazione della Società.

SEGREGAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ: rispetto del principio della segregazione delle responsabilità in base al quale deve essere garantito che il responsabile dell’attività operativa sia sempre un soggetto distinto da quello che esegue le attività di controllo e di monitoraggio della stessa.

IMPARZIALITÀ E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE: i dipendenti delle Società del Gruppo coinvolti nel processo di gestione delle Sanzioni Economiche e Finanziarie devono operare con professionalità e imparzialità evitando ogni conflitto di interesse, ossia una situazione in cui la detenzione, anche indiretta o per conto di terzi, di un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con la capacità di agire nell’interesse primario della Società. Il dipendente che si trovi in una siffatta situazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio superiore per le determinazioni del caso e ad astenersi, nelle more, dall’assunzione di decisioni o dallo svolgimento di attività in conflitto con gli interessi del Gruppo.

SISTEMA DI DELEGHE E POTERI: definizione formale di deleghe e poteri di firma, in coerenza con le posizioni organizzative e le missioni/responsabilità assegnate, da esercitarsi secondo le modalità ed entro i limiti di valore predefiniti.

RISERVATEZZA: fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo delle risorse che operano nelle diverse fasi del processo di gestione delle Sanzioni Economiche e Finanziarie garantire la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa, anche in relazione alla particolare sensibilità di alcuni dati trattati. Le metodologie e gli strumenti per la protezione della riservatezza delle informazioni sono orientati a garantire l'integrazione con i processi aziendali nella ricerca della massima efficienza ed evitando la ridondanza dei controlli.

CREAZIONE DI VALORE: le attività previste all'interno del documento concorrono alla creazione di valore per il Gruppo, i clienti, il personale e gli altri *stakeholders*, favorendo il miglioramento continuo dei processi, dei modelli di governance e degli strumenti di organizzazione, gestione e controllo attraverso l'aggiornamento professionale delle risorse coinvolte nel processo, implementazione e continuo miglioramento dei sistemi di monitoraggio e reporting.

TRASPARENZA E TUTELA DEGLI STAKEHOLDERS: contribuire a garantire nei confronti degli stakeholder trasparenza nella gestione e nel controllo dei rischi aziendali a tutela della reputazione e dell'integrità della Società e degli stessi *stakeholders*.

TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE: i soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo di gestione delle Sanzioni Economiche e Finanziarie devono garantire, ciascuno per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività svolte e l'archiviazione, ove possibile anche tramite l'utilizzo di adeguati supporti informatici, della relativa documentazione, assicurando, nel tempo, l'individuazione e la ricostruibilità *ex post* delle fonti e degli elementi informativi che supportano le attività.



ALLEGATO: RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI

RUOLO	DATA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
Funzione compliance di FS SpA	20/02/2023	Struttura COMPLIANCE in ambito LEGAL AFFAIRS	DOr LEG-COA n.153 del 08/10/2021
Funzione compliance finanziaria di FS SpA	20/02/2023	Struttura PROCEDURE E COMPLIANCE FINANZIARIA in ambito ADMINISTRATION FINANCE & CONTROL	DOr AFC-COA n.234 del 01/12/2022
Funzione business development internazionale di FS SpA	20/02/2023	Struttura INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT in ambito INTERNATIONAL	DOr INT-COA n.152 del 08/10/2021



PAESI SANCTION POLICY

Paesi Maggiormente Sanzionati (con i quali non è ammessa alcuna operatività)

Iran, Siria, Sudan, Sud Sudan, Cuba, Corea del Nord, Crimea, Venezuela, Zone dell'Ucraina non controllate dal governo nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, Russia, Bielorussia.

Paesi a Rischio Sanzioni Economiche e Finanziarie

Afghanistan, Myanmar, Bosnia e Erzegovina, Eritrea, Etiopia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Iraq, Libano, Libia, Mali, Nicaragua, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo (Congo Kinshasa), Somalia, Tunisia, Ucraina, Yemen, Zimbabwe

Paesi altrimenti rilevanti ai fini degli Impegni in materia di Sanzioni

Bahamas, Barbados, Botswana, Burundi, Cambogia, Cina, Costa d'Avorio, Egitto, Ghana, Giamaica, Liberia, Maldive, Mauritius, Mongolia, Montenegro, Pakistan, Panama, Repubblica del Congo (Congo Brazzaville), Serbia, Trinidad e Tobago, Turchia, Uganda, Vanuatu.

È disponibile sull'intranet aziendale la Lista dei Paesi Sanction Policy, ivi inclusi i Paesi con i quali, anche in virtù di quadri normativi particolarmente restrittivi, non è ammessa alcuna operatività per le Società del Gruppo (“Paesi Maggiormente Sanzionati”).



VERSIONE/DATA	DOCUMENTO	MOTIVO DELLA REVISIONE
1.0 del 20/02/2023	<i>GR_PY_Sanction Policy _n.14_V.01</i>	Prima Emissione